

시 정 요 구 / 개 선 요 구

1. 제 목 : 국유재산 대장 관리 부적정
2. 소관부점 : 부산지역본부, 국유재산기획처
3. 내 용 :

가. 업무개요

부산지역본부는 「국유재산법」 제42조에 따라 총괄청으로부터 국유재산의 관리·처분 사무를 위탁받아 지역본부 관할 지역 소재 국유재산 면적 등에 대해 대장을 작성하여 전산자료로 관리하고 있으며

국유재산기획처는 국유재산업무를 총괄하며 국유재산관리시스템의 전산 기능 개선 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산법」 제66조 제1항 및 같은 법 시행령 제68조 제2항에 따르면 국유재산을 위탁받은 자는 국유재산의 공부·현황상 지목, 면적, 증감 현황, 공시지가, 사용현황 등을 작성한 대장을 전산자료로 갖추어 두어야 하고

같은 법 제66조 제2항에 따르면 실태조사 결과 변동된 사항이 있으면

대장을 정비하여야 하고 같은 법 시행령 제69조 제1항에 따르면 국유 재산의 처분, 증감·이동 등 변동이 있을 때에는 지체 없이 그 내용을 대장에 적어야 한다고 되어 있다.

한편, 국유재산의 대장상 면적을 ㉠공부상 전체면적¹⁷⁾과 ㉡국(기재부) 소유면적¹⁸⁾으로 구분하여 관리하며 토지의 분할·합병·지적재조사 등의 사유로 면적이 변동될 경우 국유재산관리시스템(이하 “국유BPM”라 한다)에 반영하는 등 전산자료로 관리하고 있다.

[그림 1] 국유BPM 내 대장관리 화면

따라서, 재산관리 담당자는 실태조사로 확인한 해당 재산의 면적, 지목 등 변동사항을 [그림 1]과 같이 국유BPM 대장관리의 ㉠공부상 전체면적과 ㉡국(기재부)소유면적에 모두 반영하여 대장을 정확하게 관리하여야 한다.

17) 지적공부에 등록된 필지의 면적을 말함

18) 공부상 전체면적에 기획재정부 지분이 반영된 면적을 말함

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2020. 10. 30. 감사일 현재 부산지역본부에서 관리 중인 국(기재부) 소유면적이 100㎡이상인 국유재산 중 토지대장, 임야대장 등 지적공부와 국유BPM의 대장상 면적이 불일치한 120필지를 표본 점검한 결과

(1) 국유재산 면적 관리 부적정

2013. 4. 15. 지자체에서 관리하던 국유재산의 일괄수탁으로 인수한 '□□□□□ □□□ □□□ 000-00'(◆◆, 0,000㎡) 소재 국유재산의 경우 2020. 5. 11. 토지 분할되어 면적이 0,000㎡에서 0,000㎡로 변경되었는데도 대장에 ①공부상 전체면적과 ②국(기재부) 소유면적 모두 기존 면적인 0,000㎡로 관리하고 있었고

2020. 7. 21. ○○○○으로부터 인수한 '□□□□□ □□□ □□□ □□□ 000'(◆◆◆, 0,000㎡) 소재 국유재산의 경우 2016. 10 .17.에 등록 사항정정으로 면적이 0,000㎡에서 0,000㎡로 변경되었는데도 이를 반영하지 않은 채 ①공부상 전체면적과 ②국(기재부) 소유면적 모두 기존 면적 상태로 관리하고 있는 등

[표 7]과 같이 총 113필지¹⁹⁾의 국유재산에 대해 토지대장 전체 면적과 국유BPM 면적이 불일치한 상태로 관리하고 있었다.

19) 환지 예정지, 토지개발사업 진행 중인 7필지는 제외함

[표 7] 지적공부와 국유BPM 대장상 면적 불일치 현황

(단위 : 건)

합계	토지분할	등록사항정정	지적재조사	토지합병
113	65	31	16	1

* 전체 명세는 분량이 과다하여 [별지 4]로 첨부함

(2) 국유재산 면적관리 관련 국유BPM 개선 필요

한편, 위 (1)의 '□□□□□ □□□ □□□ □□□ 000'(◆◆◆, 0,000m²)의 사례처럼 등록사항정정으로 면적이 0,000m²에서 0,000m²로 변동되었을 경우 국유BPM을 통해 변동된 면적을 처리하면 공부상 전체면적, 국(기재부) 소유면적 모두 0,000m²가 되어야 하나 [그림 2]와 같이 국(기재부) 소유면적에만 0,000m²로 반영되어 있고 공부상 전체면적에는 반영되지 않은 채 0,000m²로 되어 있는 것을 볼 수 있는데

[그림 2] 대장면적 변동 시 공부상 전체면적 미변동 사례

소재지	변동 원인	대장관리 화면
□□ □□□ □□□ □□□ 000 (◆◆◆, 0,000m ²)	등록사항 정정 (0,000m ² → 0,000m ²)	“기재생략”
□□ □□□ □□□ □□□ 00-00 (◆, 000.0m ²)	지적 재조사 (000m ² → 000.0m ²)	

이는 토지의 합병과 등록사항정정²⁰⁾의 사유로 국유BPM에서 대장면적을 변동할 경우 국유BPM ‘대장관리’ 화면의 공부상 전체면적에 변동사항이 적용되지 않는 데에 기인한다.

이에 따라 공부상 전체 면적이 지적공부상 면적과 불일치한 사례가 지속적으로 발생하고 전산자료로 된 대장의 관리 효율성²¹⁾이 낮아질 우려가 있으므로 토지 합병의 경우 합병 후 공부상 전체면적은 합병 전 필지들의 공부상 전체면적의 합이 되게 하고, 등록사항정정 등으로 대장면적을 변동 처리할 경우에는 [그림 3]과 같이 공부상 전체면적의 변경 기능을 추가하도록 국유BPM을 개선할 필요가 있다.

[그림 3] 대장면적 변경 처리 시 공부상 전체면적 변경 기능 추가(예시)

증감등록			
취소기표일:		저장 닫기 결재취소/삭제	
소재지			
증감구분	증가	증감사유	
증감일자	2020/10/26	결재상태	
현재면적	51.000	현재금액	19,370,820
증감면적	2	증감금액	759,640
최종면적	53.000	최종금액	20,130,460
공부상전체면적(변경전)		51.000	
공부상전체면적(변경후)		53.000	
회계구분	일반	비고	
디브레인전송	☒ 전송 ☐ 미전송		

20) 토지분할의 경우 분할 처리 시 공부상 전체면적과 국(기재부) 소유면적이 동시 변동됨

21) 면적 변경 처리 후 ‘대장관리’에서 공부상 전체면적을 다시 변경해야 하는 비효율 발생

[소관부점 의견] 부산지역본부 본부장은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 국유재산의 면적에 대하여 지적정보와 일치하도록 대장정리를 하겠다고 하였다.

국유재산기획처장은 공부상 전체면적이 지적공부상 면적과 불일치하는 사례가 발생하지 않도록 전산을 정비하는 등 지적공부상 면적과 대장을 일치시키는 방안을 마련하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

① 부산지역본부 본부장은 지적공부상 면적과 국유BPM의 대장 면적이 상이한 113건에 대하여 서로 일치하도록 대장을 정비하고, 향후 지적공부와 국유BPM의 대장 면적이 불일치한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)

② 국유재산기획처장은 국유BPM의 대장 면적을 정비할 때 국(기재부) 소유면적과 함께 공부상 전체면적도 정비될 수 있도록 국유BPM을 개선하시기 바랍니다. (개선)